Satzung des Fördervereins

des ev. Kindergartens Senfkorn Haltern am See e.V.

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen „Förderverein des ev. Kindergartens Senfkorn Haltern am See e.V.“ - im Folgenden Verein genannt.

Der Verein hat seinen Sitz in Haltern am See und soll im Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung wird der Verein den Zusatz e.V. (eingetragener Verein) führen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kindergartenjahr. Dieses beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 31.07. des darauffolgenden Jahres

§ 2 Zweck des Vereins

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe durch die ideelle und finanzielle Unterstützung des ev. Kindergartens Senfkorn in Haltern am See. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Sammlung von Geld- und Sachmitteln, die dem Kindergarten zur Verfügung gestellt werden, verwirklicht.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mittel des Vereins

Die benötigten Mittel erwirkt der Verein durch:

- Mitgliedsbeiträge
- Veranstaltungen
- Spenden jeglicher Art
- sonstige Zuwendungen und Einnahmen

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Zahlungsweise und Fälligkeit werden in der Mitgliederversammlung festgelegt.

§ 4 Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person oder juristische Person werden. Die Mitgliedschaft wird durch einen schriftlichen Antrag erworben. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem Bewerber die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig mit einfacher Mehrheit entscheidet

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juristischen Person. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Eine außerordentliche Kündigung (z.B. aufgrund eines Umzugs in eine andere Stadt/Gemeinde) ist nach Einzelfallprüfung durch den Vorstand möglich.

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen, Wichtige Gründe sind insbesondere ein den Vereinszielen schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ein Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig mit 2/3 Mehrheit.

Die Mitglieder haben bei Ausscheiden, Ausschluss aus dem Verein oder bei Auflösung des Vereins keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen.

§5 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der engere und erweiterte Vorstand (zusammen -Vorstand-).

§ 6 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Diese umfasst alle Mitglieder des Vereins.

Der Mitgliederversammlung obliegt:

- Wahl und Abwahl des Vorstandes, der Beisitzer und der Kassenprüfer
- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und des Berichts der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
- Festsetzung von Beiträgen, deren Fälligkeit und Zahlungsweis
- Änderung der Satzung
- Auflösung des Vereins

- Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen
- weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.

Einmal jährlich wird vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Den Ort und die Zeit der Versammlung bestimmt der Vorstand. Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von vier Wochen schriftlich (per Brief oder per E-Mail) und unter Angabe der Tagesordnung.

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. Bei Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Sollte dieser nicht anwesend sein, wählt die Mitgliederversammlung einen Protokollanten aus ihrer Mitte. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 6.1 Formen der Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlungen können als Präsenzversammlungen, hybride Versammlungen oder rein virtuelle Versammlungen durchgeführt werden.

- Eine Präsenzversammlung findet an einem physisch festgelegten Ort statt.
- Eine hybride Versammlung ermöglicht die Teilnahme sowohl in Präsenz an einem Versammlungsort als auch gleichzeitig im Wege der elektronischen Kommunikation (Online-Teilnahme).
- Eine rein virtuelle Versammlung findet ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation statt, ohne die Möglichkeit der physischen Präsenz am Versammlungsort.

Einberufung und Bestimmung der Form Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Form der Mitgliederversammlung (Präsenz, hybrid oder rein virtuell) und bestimmt den Ort und die Art der elektronischen Kommunikation. Die Einberufung hat unter Angabe der gewählten Versammlungsform zu erfolgen und bei hybriden oder virtuellen Versammlungen die notwendigen Informationen zur elektronischen Teilnahme (z.B. Zugangsdaten, technische Hinweise) zu enthalten.

Rechte bei hybriden und virtuellen Versammlungen Im Falle einer hybriden oder rein virtuellen Versammlung sind die Rechte der Mitglieder, insbesondere das Rede-, Antrags- und Stimmrecht, auch im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben. Es ist sicherzustellen, dass die Mitglieder bei einer virtuellen oder hybriden Versammlung ihre Rechte gleichberechtigt und nach den Vorgaben des § 32 Abs. 2 BGB ausüben können. Dies beinhaltet die Möglichkeit zur Identifizierung der teilnehmenden Mitglieder, zur Stimmabgabe (auch geheim, soweit erforderlich), zur Wortmeldung und zur Antragstellung.

§ 7 Vorstand

Die Mitgliederversammlung wählt einen engeren und erweiterten Vorstand für die Dauer eines Geschäftsjahres.

Der engere Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der engere Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam. Der erweiterte Vorstand besteht zusätzlich aus einem Schriftführer und einem Kassierer.

Zusätzlich zum Vorstand kann die Mitgliederversammlung Beisitzer für die Dauer eines Geschäftsjahres wählen. Sie nehmen an Vorstandssitzungen mit beratender Tätigkeit teil.

Vorstandsmitglieder und Beisitzer können nur Mitglieder des Vereins sein. Die Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand und die Beisitzer bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand bzw. Beisitzer gewählt wurde. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand bzw. Beisitzer.

§ 8 Kassenprüfung

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer eines Geschäftsjahres zwei Kassenprüfer. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Die Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprüfer haben vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung die Kasse zu überprüfen und der Versammlung das Prüfergebnis mitzuteilen.

§ 9 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigender Zwecke, fällt das Vermögen des Vereins an den Träger des ev. Kindergartens Senfkorn in Haltern am See zur unmittelbaren und ausschließlichen Förderung gemeinnütziger Zwecke. Der Träger ist zum Zeitpunkt der Satzungsschließung die evangelische Kirchengemeinde in Haltern am See.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung ist am 03.06.2025 in der vorliegenden Fassung durch die Mitgliederversammlung beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Haltern am See, den 03.06.2025

Unterschriften der Gründungsmitglieder:

L. Balzer	L. Bennemann	A. Brinkert
Lydia Balzer	Lara Bennemann	Antonia Brinkert

Anke Czekalla

Christian Danwoski-Buhren

Anika Kuhlmann

Anne Kuhlmann

Daniel Langner

Karin Langner

Ila Leugers